

PODER LEGISLATIVO – PROCESSO LEGISLATIVO III

FASE CONSTITUTIVA

Deliberação Parlamentar

A deliberação parlamentar sempre existirá nas leis ordinárias, leis complementares, nas emendas à constituição, medida provisória, resoluções e decretos.

Os decretos legislativos são realizados apenas pelo Congresso Nacional, logo sempre será bicameral. As resoluções podem ser bicameral (Câmara ou Senado) ou pode ser unicameral, sendo que na resolução unicameral, a resolução passará ou pela Câmara ou pelo Senado.

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.

No sistema bicameral, existe casa iniciadora e casa revisora, sendo que, em regra, se o projeto for criado pelo Presidente da República, pelo STF, Tribunais Superiores, Tribunal de Contas, deputado, MP ou Defensoria Pública a casa iniciadora será a Câmara.

A casa iniciadora não será a Câmara se o projeto for criado por um Senador ou por um grupo de Senadores.

Dentro do Processo Legislativo Ordinário, a casa iniciadora possui um papel de preferência.

A casa iniciadora possui duas possibilidades:

- Aprovar o projeto; ou
- Rejeitar o projeto.

A casa revisora possui três possibilidades:

- Aprova
- Rejeita
- Modifica

ANOTAÇÕES

DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR

Papel das Casas Legislativas

- Rito ordinário
- Ritos especiais

Obs.: a deliberação executiva não acontece em alguns atos normativos.

É importante destacar que o Brasil adota o bicameralismo igual.

Modificação Substancial x Redacional

Modificação substancial – volta

Modificação redacional – não volta

Na modificação substancial, ela irá voltar para a casa iniciadora para ser aprovada ou rejeitada.

Obs.: se a PEC for criada pelo Presidente da República, ela poderá começar na Câmara ou Senado.

Se a PEC iniciou na Câmara, foi aprovada no 1º e 2º turno, foi para o Senado e foi aprovada no 1º e 2º turno de modo diferente. Nesse caso, deverá retornar para a Câmara e se a Câmara não fizer igual ao Senado, a emenda à constituição não irá progredir.

Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Obs.: a sessão legislativa é diferente da legislatura.

A legislatura possui 4 sessões legislativas.

Cláusula de Irrepetibilidade

- Absoluta: **EC e MP.**

ANOTAÇÕES

Obs.: Emenda à Constituição – Art. 60.

Medida provisória – Art. 62.

A PEC ou MP rejeitada em uma sessão não pode ser reapresentada na mesma sessão.

- Relativa: **LO e LC**.

Obs.: LO e LC – Art. 67.

O projeto rejeitado em uma sessão não pode ser reapresentado, salvo em caso de maioria absoluta de uma das Casas do Congresso Nacional.



Obs.: a PEC da redução da maioria foi rejeitada em uma terça-feira.

Em uma quarta-feira, dia seguinte, a PEC foi aprovada.

Obs.: conforme o Supremo, é possível que a PEC original seja aprovada, mesmo após a PEC substitutiva ter sido rejeitada.

Processo Legislativo Abreviado (Regime de Urgência Constitucional)

O regime de urgência constitucional é denominado de processo legislativo abreviado.

O regime de urgência constitucional está previsto na Constituição e apenas o Presidente da República pode solicitar a urgência.

O regime de urgência constitucional após aprovado na casa iniciadora possui um prazo de 45 dias e após aprovado pela casa revisora terá mais um prazo de 45 dias.

Em alguns casos, a casa revisora modifica o regime de urgência, sendo que se houver modificação substancial, irá voltar para a casa iniciadora com prazo de 10 dias.



Obs.: além do Regime de Urgência Constitucional, existe o regime de urgência regimental, previsto no regimento.

No regime de urgência regimental (urgência urgentíssima), existem algumas hipóteses previstas no regimento da Câmara ou do Senado.

O STF dispôs que não cabe ao Judiciário interferir no regime de urgência regimental, considerando que é uma matéria interna *corporis*.

ANOTAÇÕES

Obs.: em regra, o executivo não fixa prazo.

Com relação a medida provisória, se ela não for analisada dentro do prazo, ocorrerá o trancamento de pauta, ou seja, sobrestamento de votações.

DELIBERAÇÃO EXECUTIVA

- **Quando acontece:** LC, LO e MP aprovadas COM modificação pelo CN.
- **Quando não acontece:** EC, RES, DL, LD e MP aprovada SEM modificação pelo CN.

Não irá ocorrer deliberação executiva nas EC, RES, DL, considerando que o Presidente não poderá sancionar, vetar, promulgar ou publicar.



Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.

Obs.: se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, o veto será jurídico.

Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, contrário ao interesse público, o veto será político.

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.

Obs.: a sanção pode ser tácita ou expressa, sendo que a regra geral é a sanção tácita.

§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores.

§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República.

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.

ANOTAÇÕES

DELIBERAÇÃO EXECUTIVA

Sanção:

- Expressa x Tácita

Obs.: prazo de 15 dias úteis.

Veto:

- Político x Jurídico

Obs.: o veto jurídico ocorre quando o Presidente realiza o controle de constitucionalidade preventivo.

- Veto total e parcial

O veto poderá pegar toda a lei, todo o artigo, todo o inciso, todo o parágrafo ou toda a alínea, não podendo vetar apenas uma palavra ou expressão dentro de uma frase, podendo desvirtuar a vontade do parlamento.

- Veto sem motivação

Obs.: o veto sem sanção corresponde a uma sanção.

O Congresso terá o prazo de 30 dias para rejeitar o veto.

- Providências em caso de veto

Obs.: na sabatina dos nomes, a votação é secreta.

Depois do veto, voltará para o Congresso Nacional, sendo que o CN irá dispor se mantém ou rejeita ou veto em uma sessão conjunta no prazo de 30 dias.

- Retificação de veto?



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Ex.: no dia 02, o Presidente da República sancionou um projeto de lei.

No entanto, o projeto de lei possuía 10 artigos, sendo que o Presidente sancionou 8 artigos e vetou 2.

No dia 05, o Presidente publicou dispondo que houve erro material.

Obs.: uma vez manifestada a sanção ou veto, terá a ocorrência da preclusão.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
